

1000410-60.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Magistrado: GUILHERME ROCHA OLIVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Cível
Vara: 12ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... paga, que você tá me devendo, isso aí é roubo".

...

"Oi tudo bem, é, eu não sei seu nome. Não é a primeira vez que tenho problema com essa escalista. Eu vou até te mandar a conversa, acabei ficando muito brava. Eu fui chamada pelo consulado canadense, eu tô, tipo, virei residente permanente de lá e tô imigrando em fevereiro. E, é, eu tentei negociar alguma coisa com essa outra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

12ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000410-60.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000410-60.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Luzia Santos Campos

Requerido:

Leticia Corradi Ramos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME ROCHA OLIVA

Vistos.

Luzia Santos Campos ajuizou demanda de indenização moral contra Leticia Corradi Ramos, alegando, em síntese, que (i) é funcionária da pessoa jurídica MedPlantões Clínica Médica Ltda. (auxiliar administrativa), realizando, em nome da ré, contratações de médicos para fazer plantões em hospitais, clínicas e ambulatórios ("clientes parceiros"); (ii) a ré foi contratada para realizar plantão médico em centro clínico da Intermédica, que iniciaria às doze horas do dia 8 de janeiro de 2022. Por volta das dez horas e vinte e cinco minutos do dia do plantão, a ré entrou em contato via telefone, sendo atendida pela autora, e informou ter recebido ligação do Consulado do Canadá lhe convocando a comparecer pessoalmente. Por isso, não poderia comparecer ao plantão; (iii) ao ser informada, pela autora, de que seria difícil a contratação de outro médico para cobrir o plantão em tão pouco tempo, a ré "passou a ficar irritada". Mesmo assim, a autora tentou buscar algum outro médico para "cobrir" o plantão que a ré realizaria; (iv) orientada pela gestora (sua empregadora), a autora informou a ré que, por ser "em cima da hora", o valor a ser pago pela realização de plantão por outro profissional provavelmente seria maior do que o habitualmente pago e, nesse caso, o valor seria descontado do

pagamento devido à ré. Informou, ainda, que a gestora havia orientado a retirar os demais plantões que haviam sido agendados para a ré, tendo em vista a quebra de confiança; (v) a ré, então, enviou uma série de mensagens escritas e áudios nos quais ofendeu a autora, muitos deles ressaltando características físicas ou outros aspectos pessoais (como a utilização das alcunhas “gorda” e “balofa”), tudo com intenção de humilhá-la; (vi) a ré cometeu os crimes de injúria e exploração de prestígio, porque disse ser parente de Promotor de Justiça como forma de ameaçar a autora. Diante do exposto, pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização moral.

Foi concedida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido de tutela antecipada (fls. 54 e 58/59).

A ré apresentou contestação (fls. 64/72), na qual suscitou preliminar de inépcia da inicial pela falta de comprovação das ofensas. No mérito, alegou, em síntese, que: (i) não há prova das ofensas, tampouco que a conversa por aplicativo de mensagens tenha afetado sensivelmente a autora; (ii) foi constrangida pela autora com a ameaça de sofrer descontos em seus salários; (iii) houve apenas um xingamento, ofensa não passível de caracterizar dano moral; (iv) não tendo a autora provado que sua reputação e boa-fé foram abaladas, não há razão para condenação em indenização moral.

Foi apresentada réplica na qual constou link com os áudios enviados pela ré (fls. 78/80), tendo a autora oportunidade de contraditório, quando se limitou a manifestar interesse na realização de audiência de conciliação (fls. 86). Instadas sobre a produção de provas (fls. 81), a autora pediu a oitiva de testemunha (fls. 84/85) e a ré nada requereu (fls. 86).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porque a questão é de direito e as partes não requereram a produção de nenhuma prova.

Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial, porque a eventual falta de demonstração, no início do processo, dos fatos que embasam a causa de pedir é matéria de mérito, a ser analisada na sentença, não caracterizando inépcia.

Passo ao mérito.

Cinge-se a lide à alegação de envio, pela ré à autora, de mensagens via Whatsapp e áudios com conteúdo ofensivo, o que teria provocado dano moral.

As cópias de tela do aplicativo WhatsApp contendo as conversas mentidas entre as partes foram juntadas pela autora já na petição inicial (fls. 5/12). Pela análise do conteúdo, é possível observar que a autora limitou-se a repassar à ré as informações recebidas de sua empregadora, não tendo apresentado comportamento impróprio.

A ré, por sua vez, durante a troca de mensagens escreveu:

“Balofa do caralho” (fls. 12).

E enviou áudios com o seguinte teor (links – fls. 78/80):

“Pode me tirar do grupo, eu já peguei os seus dados, já passei para o meu pai, ele falou que o que você fez é crime de me ameaçar dessa forma, então faz assim, eu vou atrás de você”.

...

“Minha tia tá te ligando agora, advogada, e meu pai também, você tá achando que você é quem? Quarenta minutos de almoço. Vocês tão na... Cê tá, eu nem vou falar qual, você arranjou rolo comigo agora”.

...

“Tenho um bode disso, de quando ameaça, porque é coisa séria, quando o consulado te chama, você não pode simplesmente não ir. Bom, meu pai é Promotor, minha tia é advogada, de qualquer forma eles vão entrar em contato. Aguardo o pagamento hoje”.

...

“Tô, tô super à vontade. Aproveita e perde uns quilinhos que você tá precisando, faz um botox nessa cara que a coisa tá feia, tá bom. E me paga, que você tá me devendo, isso aí é roubo”.

...

“Oi tudo bem, é, eu não sei seu nome. Não é a primeira vez que tenho problema com essa escalista. Eu vou até te mandar a conversa, acabei ficando muito brava. Eu fui chamada pelo consulado canadense, eu tô, tipo, virei residente permanente de lá e tô imigrando em fevereiro. E, é, eu tentei negociar alguma coisa com essa outra escalista e ela acabou dando a entender que ela não vai me pagar o plantão de ontem ou que senão ela vai descontar o... se ela tiver que arranjar outro médico hoje. Eu conversei com meu pai que é promotor, é tudo bem, no fim eu acabei ficando muito brava com ela, porque ela é muito sem educação... Eu não queria entrar com advogado, essas coisas assim, nem ter que envolver meu pai nisso, mas assim, lembra que a gente combinou o plantão à vista. A conversa, o plantão tipo à vista, no próximo dia útil e o valor integral, é não acho justo, ainda fui removida do grupo e cancelaram todos os meus plantões, tudo bem, isso é o de menos, se essa é a política...”

Como se vê, está comprovado que a ré ofendeu a autora, especialmente no tocante à sua forma física e aparência, e que as ofensas ocorreram de forma gratuita. O teor das ofensas é grave e houve ameaça e intimidação, pois a ré invocou a profissão do seu pai (Promotor de Justiça) para tentar amedrontar a autora.

A autora, por sua vez, apenas transmitiu à ré o posicionamento do seu empregador. Se a ré entendeu ter havido falta de pagamento ou desconto indevido de quantias que tinha a receber pela realização de plantão médico, a questão deveria ser resolvida na seara própria, da forma adequada, com a pessoa jurídica que a contratou, da qual a autora é apenas funcionária.

Assim, inequívocas as ofensas da ré à autora, que ocorreram sem provocação anterior e sem motivo justificável, a gravidade delas, somada à ameaça de atuação de parente com cargo público relevante, são capazes de ofender os direitos da personalidade da autora, notadamente sua honra subjetiva.

Caracterizado, pois, o dano moral, que por sua natureza, não é demonstrável nem sujeito à comprovação, mas aferível segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, *in re ipsa*, porque provoca dor, física ou psicológica, constrangimento, sentimento de reprovação, lesão e ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp nº 86.271-SP, 3ª Turma, j. 10.11.1997, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

No tocante ao valor da indenização, prevalece que “o arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-SP, 4ª Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Deve ser, então, respeitado o princípio da proporcionalidade e levados em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômicas das partes, o grau da ofensa e a preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida, ou seja, o efeito pedagógico de desestimular casos semelhantes (TJSP, Apelação nº 1009974-59.2019.8.26.0008, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2020, rel. Des. Gilson Delgado Miranda).

Considerados esses critérios, entendendo adequado, no caso concreto, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que será acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de mora de 1% ao mês desde 8 de janeiro de 2022 (Súmula 54 do STJ).

À vista dessas considerações, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e julgo procedente o pedido formulado pela autora para condenar a ré a pagar à autora indenização moral no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática de Atualizações do TJSP a partir desta

data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora de 1% ao mês desde 8 de janeiro de 2022 (Súmula 54 do STJ).

Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R\$ 1.500,00 (art. 85, caput e § 8º - valor da condenação não é elevado).

P. I. C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA